

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

3406 *Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 15 de septiembre de 2026, del Secretario, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Ayuntamiento de El Paso por el que se formaliza la cesión a título gratuito de una parcela sita en la calle Antonio González Suárez, n.º 9, del citado término municipal, con destino a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartado 2, de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de lo anterior y conforme a las funciones que tengo atribuidas por el artículo 11, apartado 1.A), puntos f) y h), del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Ayuntamiento de El Paso por el que se formaliza la cesión a título gratuito de una parcela sita en la calle Antonio González Suárez, n.º 9, del citado término municipal, con destino a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública, cuyo texto se acompaña como anexo a esta Resolución.

Canarias, a 15 de septiembre de 2026.- El Secretario, Huberto Suárez Hernández.

ANEXO

CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Y EL AYUNTAMIENTO DE EL PASO POR EL QUE SE FORMALIZA LA CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE UNA PARCELA SITA EN LA CALLE ANTONIO GONZÁLEZ SUÁREZ, 9, QUE HA SIDO OBJETO DE CESIÓN A ESTE INSTITUTO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE EL PASO CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA LEY 4/2024, DE 26 DE JULIO, POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ISLA DE LA PALMA TRAS LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA DE CUMBRE VIEJA.

De una parte, Dña. María del Pino de León Hernández, actuando en su condición de Directora del Instituto Canario de la Vivienda, según nombramiento efectuado mediante Decreto 15/2026, de 23 de febrero, y en ejercicio de la competencia para la suscripción de los convenios que se formalicen para la aceptación de la cesiones gratuitas de suelo, delegada por Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda (BOC n.º 240, de 9.12.2009).

De otra parte, D. Eloy Martín Barreto, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Paso, en representación de dicha Corporación, facultado para este acto por Acuerdo Plenario de fecha 19 de junio de 2025, y en uso de las facultades que le atribuye el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.

Los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente Convenio de Colaboración y, al efecto,

EXPONEN

I. Que para la gestión de las competencias que en materia de vivienda ostenta la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, en su artículo 7 y siguientes, creó el Instituto Canario de la Vivienda, como organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

II. Que entre las funciones que el artículo 8 de la citada Ley atribuye al referido Organismo se encuentra en la letra g) la constitución de un patrimonio propio de suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas; atribución que reitera el artículo 5, apartado j), del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda.

III. Que el Ayuntamiento de El Paso es propietario de dicha parcela y su descripción es como sigue:

UBICACIÓN: calle Antonio González Suárez, 9, Polígono 1, 38750, término municipal de El Paso (La Palma). SUPERFICIE: seis mil ciento cincuenta y ocho metros cuadrados (6.158 m²).

LINDEROS: al norte con calle Antonio González Suárez; al sur con Ayuntamiento de El Paso -parcela catastral número 8131601BS1783S0000OG-, y parcelas catastrales números 8131602BS1783S0000KG y 8131610BS1783S0001KH; al este con calle Antonio González Suárez; y al oeste con Ayuntamiento de El Paso -parcela catastral número 8131601BS1783S0000OG-, y parcelas catastrales números 8131621BS1783S0001Z y 8131610BS1783S0001KH.

REFERENCIA CATASTRAL: 8131630BS1783S0000TG.

CARGAS REALES: no consta.

DATOS REGISTRALES: finca 14393.

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA: suelo urbano consolidado.

USO: residencial.

NATURALEZA: patrimonial.

VALOR: un millón trescientos diecinueve mil trescientos veintidós euros con sesenta y ocho céntimos (1.319.322,68 euros).

IV. Se adjunta a este Convenio plano de situación con sus delimitaciones.

V. Que previo cumplimiento de los trámites exigidos en los artículos 6 y siguientes del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias, el Pleno del Ayuntamiento de El Paso, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2025, acordó ceder a título gratuito a favor del Instituto Canario de la Vivienda la parcela descrita en el apartado anterior con la finalidad de destinarla a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública.

VI. Que, por parte del Instituto Canario de la Vivienda, se ha ultimado el correspondiente expediente de aceptación de la referida cesión, conforme a lo establecido en el artículo 78 bis del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, en el que se ha recabado el preceptivo informe del Servicio Jurídico del citado Organismo.

VII. Que, asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo citado en el apartado anterior, mediante Resolución n.º 175, de 22 de abril de 2026, del Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, se ha procedido a la aceptación de la cesión de las parcelas de referencia.

VIII. Que a la vista de lo anterior procede, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.b).2 del artículo 300 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación con el artículo 31 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, la formalización de la cesión gratuita mediante la suscripción del presente Convenio.

Visto lo que antecede, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se registrará por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El Ayuntamiento de El Paso cede gratuitamente al Instituto Canario de la Vivienda, a través del presente Convenio, la parcela descrita en el apartado III de la parte expositiva del mismo con el fin de destinarla a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública.

Segunda.- El Instituto Canario de la Vivienda acepta la cesión gratuita de las citadas parcelas con el fin de destinarlas a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública a cuyos efectos se compromete a llevar a cabo las actuaciones necesarias para la consecución de dicha finalidad.

Tercera.- El presente Convenio es título suficiente para su inscripción en el correspondiente registro de la propiedad de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la

Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 79.2 del Decreto 133/1988, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se elevará a escritura pública a solicitud de cualquiera de las partes.

Cuarta.- Los gastos notariales y los de inscripción en el Registro de la Propiedad serán de cuenta de la parte que inste la elevación de este Convenio a escritura pública.

Y para que conste, y en prueba de conformidad de cuanto antecede, suscriben ambas partes el presente Convenio, a 3 de septiembre de 2026.- La Directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León Hernández.- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Paso, Eloy Martín Barreto.



Las coordenadas georreferenciadas de la finca son las siguientes:

X=218823.0397 Y=3173093.9116
X=218823.1897 Y=3173094.6516
X=218819.8097 Y=3173102.8316
X=218819.1997 Y=3173103.8916
X=218816.2197 Y=3173107.6116
X=218813.2797 Y=3173110.9516
X=218807.4497 Y=3173112.6416
X=218796.6692 Y=3173115.8601
X=218795.1232 Y=3173116.3216
X=218784.6397 Y=3173119.4516
X=218767.7372 Y=3173124.5166
X=218764.8377 Y=3173125.3856
X=218763.8902 Y=3173123.2751
X=218741.5407 Y=3173073.4851
X=218736.5497 Y=3173063.7616
X=218731.4997 Y=3173045.9616
X=218750.4197 Y=3173038.3416
X=218757.3997 Y=3173035.7116
X=218771.7997 Y=3173039.3916
X=218771.5997 Y=3173042.7116
X=218786.1797 Y=3173045.1816
X=218786.6697 Y=3173045.2616
X=218786.2387 Y=3173056.4826
X=218793.2627 Y=3173056.1746
X=218792.2647 Y=3173028.5611
X=218820.5772 Y=3173028.1701
X=218821.1497 Y=3173043.9316
X=218821.9322 Y=3173054.9171
X=218822.2797 Y=3173059.7916
X=218822.2897 Y=3173060.0716